Договор возмездного оказания услуг № 1844

г. Москва 6 ноября 2026 г.

1. Стороны

Исполнитель: Хрипунова Софья Максимовна, самозанятая (плательщик налога на профессиональный доход), ИНН 745507840794.

Заказчик: _____ (ФИО / наименование организации), ИНН _____, в лице _____, действующего на основании _____.

Вместе далее «Стороны». Стороны заключили настоящий договор (далее «Договор») о следующем.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по разработке и настройке Instagram-бота для выдачи промокодов Ozon и Wildberries, мобильной страницы со ссылками, постоянного QR-кода и подключению домена, а Заказчик принимает и оплачивает их.

2.2. Состав, объём и требования к услугам определяются исключительно Техническим заданием (Приложение № 1, далее «ТЗ»), которое является неотъемлемой частью Договора. Работы и функции, не указанные в ТЗ прямо, в объём услуг не входят.

2.3. В объём услуг не входят:

1. одноразовые уникальные промокоды, таблица учёта выданных кодов, загрузка партий кодов, напоминания об остатке кодов (исключены по согласованию Сторон, цена снижена с 20 000 до 18 000 ₽);
2. дизайн и вёрстка макета визитки, печать визиток;
3. создание и настройка промокодов в кабинетах Ozon и Wildberries;
4. ведение аккаунта Instagram, ответы покупателям, продвижение и реклама;
5. оплата хостинга, домена и иных сторонних сервисов.

2.4. Промокоды действуют только на площадках Ozon и Wildberries, покупка остаётся на маркетплейсе. Условия, размер и срок действия промокодов определяет и создаёт Заказчик. Исполнитель не формулирует условия скидки и не связывает её с отзывами или оценками.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Заказчик в течение 2 рабочих дней после подписания Договора предоставляет: ник и доступ к профессиональному аккаунту Instagram (бизнес или автор) либо участвует в его переключении; промокоды Ozon и Wildberries с условиями; название бренда, логотип и фирменные цвета (если есть); желаемое имя домена; отдельный e-mail для доступа к настройкам; фото для страницы (если нет — Исполнитель использует стоковые).

3.2. Заказчик своевременно оплачивает хостинг и домен. Аккаунты хостинга и регистратора оформляются на Заказчика. Неоплата этих сервисов останавливает работу бота и страницы и не является недостатком услуг Исполнителя.

3.3. Заказчик гарантирует, что имеет права на передаваемые логотип, фото, тексты и товарные знаки, и самостоятельно отвечает перед третьими лицами за их использование.

3.4. Заказчик самостоятельно отвечает за соответствие промокодов, текстов визитки и своей деятельности правилам Ozon, Wildberries, Instagram (Meta) и законодательству РФ, включая оценку правовых рисков использования Instagram и его символики на территории РФ.

3.5. Заказчик отвечает на вопросы Исполнителя и согласует материалы в течение 2 рабочих дней. Молчание Заказчика дольше этого срока даёт Исполнителю право продолжить работу по своему решению в рамках ТЗ.

4. Сроки

4.1. Срок оказания услуг: 5 рабочих дней с даты, когда выполнены оба условия: получена предоплата по п. 5.2.1 и предоставлены материалы и доступы по п. 3.1. Ориентировочная дата сдачи — 13 ноября 2026 г. при выполнении этих условий не позднее 9 ноября 2026 г.

4.2. Страница со ссылками, файлы QR-кода и домен сдаются первым этапом, в течение 2 рабочих дней после выполнения условий п. 4.1.

4.3. Сроки Исполнителя продлеваются на время:

1. задержки оплаты, материалов, доступов или ответов Заказчика;
2. проверки и одобрения со стороны Meta (Instagram): верификация аккаунта или приложения, выдача разрешений на сообщения, блокировки и ограничения аккаунта;
3. сбоев и ограничений доступа к Instagram, хостингу, регистратору домена, вызванных третьими лицами или решениями государственных органов.

4.4. Подключение аккаунта Instagram к боту выполняется на финальном этапе. Логика бота и страница настроек собираются и показываются Заказчику до подключения.

5. Стоимость и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг: **18 000 (восемнадцать тысяч) рублей**. Исполнитель не является плательщиком НДС (применяет налог на профессиональный доход). После каждой оплаты Исполнитель выдаёт чек из приложения «Мой налог».

5.2. Оплата в два этапа:

1. 9 000 ₽ — предоплата в течение 2 рабочих дней после подписания Договора. Исполнитель приступает к работе после её получения;
2. 9 000 ₽ — в течение 3 рабочих дней после сдачи результата, включая приёмку по п. 6.4.

5.3. Цена фиксирована, пока не меняется объём по ТЗ. Работы сверх ТЗ оплачиваются отдельно по согласованию Сторон (от 5 500 ₽ за задачу).

5.4. Расходы на хостинг (около 500 ₽ в месяц) и домен .ru (обычно 300–900 ₽ в год) в стоимость не входят и оплачиваются Заказчиком напрямую третьим лицам.

5.5. При просрочке оплаты Исполнитель вправе приостановить оказание услуг и передачу доступов до её получения, а Заказчик уплачивает неустойку 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6. Сдача и приёмка

6.1. Результат сдаётся двумя этапами: (1) страница со ссылками на домене Заказчика, файлы QR-кода, домен; (2) бот, страница настроек, инструкция. Каждый этап принимается отдельно.

6.2. Результат передаётся ссылкой на страницу, доступом к настройкам, работающим ботом в аккаунте Заказчика, файлами QR-кода и инструкцией — в переписке или по e-mail.

6.3. Результат проверяется только по критериям приёмки, перечисленным в ТЗ. Пожелания, не следующие из ТЗ, не являются недостатками и выполняются по п. 5.3.

6.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней проверяет этап и направляет мотивированный список замечаний со ссылкой на пункты ТЗ. Если замечаний в этот срок нет, этап считается принятым в полном объёме без подписания акта.

6.5. Обоснованные замечания Исполнитель устраняет в течение 3 рабочих дней. Повторная проверка — только по устранённым замечаниям.

6.6. Использование Заказчиком результата (печать визиток с QR-кодом, запуск бота для покупателей) означает приёмку соответствующего этапа.

7. Правки и поддержка

7.1. До сдачи этапа правки в рамках ТЗ входят в стоимость: до 2 раундов правок по текстам и дизайну страницы.

7.2. В течение 14 календарных дней после сдачи последнего этапа Исполнитель бесплатно исправляет ошибки, при которых результат не соответствует ТЗ.

7.3. Не являются ошибками и оплачиваются отдельно (от 5 500 ₽ за задачу): новые функции и пожелания вне ТЗ; изменения, вызванные действиями Заказчика или третьих лиц в настройках, аккаунте или на хостинге; изменение API или правил Instagram (Meta), Ozon, Wildberries, хостинга и регистратора после сдачи.

7.4. Смену промокодов, текстов бота, кодового слова и ссылок на странице Заказчик выполняет сам через страницу настроек.

8. Права на результат

8.1. Исключительные права на тексты бота и страницы, дизайн страницы и QR-код переходят к Заказчику с момента полной оплаты услуг.

8.2. Исключительные права на программный код бота, страницы настроек и страницы со ссылками, а также на типовые решения, библиотеки и шаблоны Исполнителя сохраняются за Исполнителем. С момента полной оплаты Заказчик получает простую (неисключительную) безвозмездную бессрочную лицензию на использование этого кода для своего бизнеса на территории всего мира, без права продажи и передачи третьим лицам как отдельного продукта.

8.3. Исполнитель вправе использовать свои наработки в других проектах без раскрытия данных и материалов Заказчика.

8.4. До полной оплаты результат передаётся только для проверки. Исполнитель вправе указывать работу в портфолио (без промокодов и персональных данных), если Заказчик письменно не запретил это.

9. Конфиденциальность и данные

9.1. Стороны не раскрывают третьим лицам доступы, пароли, коммерческие условия и данные, полученные в ходе работы, кроме случаев, предусмотренных законом.

9.2. Оператором данных подписчиков, которые бот получает из Instagram (имя профиля, идентификатор, выбранная площадка), является Заказчик. Исполнитель обрабатывает их только для настройки и проверки бота по поручению Заказчика.

9.3. После сдачи Заказчик меняет пароли к аккаунтам, доступ к которым давал Исполнителю. С этого момента Исполнитель не отвечает за действия в этих аккаунтах.

10. Ответственность

10.1. Стороны отвечают за неисполнение Договора в соответствии с законодательством РФ с учётом ограничений этого раздела.

10.2. Исполнитель не отвечает за:

1. сбои, ограничения, блокировки и изменение правил или API Instagram (Meta), Ozon, Wildberries, хостинга, регистратора домена;
2. ограничение доступа к Instagram на территории РФ и связанные с этим последствия;
3. блокировку или ограничение аккаунта Заказчика площадками;
4. условия, размер, срок действия и злоупотребления промокодами, созданными Заказчиком, включая их распространение третьими лицами;

5. рост подписчиков, продаж и иные коммерческие результаты;
6. последствия использования текстов, логотипов и символики, предоставленных или утверждённых Заказчиком.

10.3. Общий размер ответственности Исполнителя по Договору ограничен суммой, фактически полученной от Заказчика. Упущенная выгода не возмещается.

10.4. Неустойка за нарушение сроков Исполнителем — 0,1 % от стоимости несданного этапа за день просрочки, но не более 10 % от стоимости этого этапа.

10.5. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая решения государственных органов, ограничивающие работу используемых сервисов.

11. Расторжение

11.1. Заказчик вправе отказаться от Договора, письменно уведомив Исполнителя и оплатив фактически оказанные услуги и понесённые расходы (ст. 782 ГК РФ). Стороны согласовали стоимость этапов для такого расчёта: этап 1 (страница, QR, домен) — 7 000 ₽, этап 2 (бот, настройки, инструкция) — 11 000 ₽; начатый этап оплачивается пропорционально выполненному, но не менее 50 % его стоимости.

11.2. Предоплата засчитывается в оплату фактически оказанных услуг. Остаток предоплаты возвращается Заказчику в течение 10 рабочих дней.

11.3. Исполнитель вправе отказаться от Договора, если Заказчик более 10 рабочих дней не вносит оплату или не предоставляет материалы и доступы. В этом случае предоплата засчитывается в оплату оказанных к этому моменту услуг.

11.4. Если Заказчик не предоставил материалы и доступы, нужные для завершения работ, в течение 30 календарных дней, услуги считаются оказанными в выполненном объёме и подлежат оплате в соответствии с п. 11.1.

12. Прочее

12.1. Согласование ТЗ, макетов, правок, замечаний и приёмка ведутся в переписке на Профи.ру, в мессенджерах и по e-mail, указанным в реквизитах. Такая переписка имеет силу письменного документа. Сообщение считается полученным в момент отправки на указанный контакт.

12.2. Рабочие дни — понедельник–пятница, кроме нерабочих праздничных дней РФ.

12.3. Споры решаются переговорами, срок ответа на претензию — 10 рабочих дней. Если согласие не достигнуто, спор рассматривается в суде по месту жительства Исполнителя, если иное не установлено законом.

12.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств. Скан или фото подписанного Договора и Приложения № 1 имеют силу оригинала.

12.5. При противоречии между Договором и ТЗ применяется Договор.

12.6. Стороны допускают подписание Договора, приложений, счетов и иных документов по нему с использованием факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Такая подпись равнозначна собственноручной.

13. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель	**Заказчик**
Хрипунова Софья Максимовна, самозанятая (НПД)	ФИО / наименование: _____
ИНН 745507840794	ИНН: _____
Телефон: +7 909 098-27-37	Адрес: _____
E-mail: ysddev@yandex.ru	Телефон: _____
Сайт: ysddev.com	E-mail: _____
Оплата переводом на карту / по СБП по данным, которые Исполнитель присылает к счёту	Представитель (ФИО, должность): _____
Подпись:  / С. М. Хрипунова	Подпись: _____ / _____

Приложение № 1 к Договору № 1844 от 6 ноября 2026 г. Техническое задание

Цель. Покупатель получает визитку в посылке, сканирует QR, попадает на страницу со ссылками, подписывается на Instagram, пишет в директ кодовое слово и получает промокод на следующий заказ на Ozon или Wildberries. Покупка остаётся на маркетплейсе. На странице и в боте нет призывов покупать вне площадок и упоминания отзывов.

1. Бот в Instagram Direct

1. Пользователь пишет кодовое слово. По умолчанию «СКИДКА»; Заказчик может сменить его в настройках. Слово распознаётся в любом регистре, с пробелами и знаками по краям.
2. Бот проверяет подписку на аккаунт Заказчика через данные профиля пользователя в переписке (официальные инструменты Meta).
3. Не подписан → бот просит подписаться и написать слово ещё раз; промокод не выдаётся.
4. Подписан → бот спрашивает площадку кнопками «Ozon» / «Wildberries» и присылает промокод выбранной площадки с короткой инструкцией.
5. Повторный запрос → тот же промокод площадки.
6. Прочие сообщения бот не обрабатывает, они остаются менеджеру.

Промокоды: один общий для Ozon и один общий для Wildberries (или один на обе площадки). Одноразовые коды, учёт выдачи и напоминания об остатке не делаются.

Страница настроек (логин и пароль, работает с телефона): Заказчик сам меняет промокоды Ozon и WB, тексты сообщений бота, кодовое слово, ссылки на странице.

2. Страница со ссылками

Черновик: ysdprojects.space/d/instagram-promo-bot-82e685. Состав: логотип / название бренда; заголовок про скидку за подписку; кнопка «Получить промокод» (открывает директ Instagram с кодовым словом); кнопка Instagram; места под кнопки «Сайт» и «Telegram», которые Заказчик добавляет сам; блок «От посылки до повторного заказа» с шагами и тремя фото (фото Заказчика или стоковые). Исправить: в этом блоке не грузятся три фото. Мобильная версия в приоритете; цвета — по фирменному стилю, без стиля — светлая палитра с одним акцентом.

3. QR-код

Ведёт на адрес страницы на домене Заказчика и не меняется при смене ссылок. Форматы: SVG, PDF, EPS, PNG. Рекомендации для визитки 90×50 мм с вылетами 3 мм: QR около 20×20 мм, не ближе 4 мм к линии реза. Два варианта подписи под QR (строгий и дружелюбный) и рекомендуемый текст визитки. Макет и печать визитки не входят.

4. Домен и хостинг

Подбор и подключение домена .ru с HTTPS (SSL) — входит в стоимость. Домен (300–900 ₽/год) и хостинг (около 500 ₽/мес) оформляются на Заказчика и оплачиваются им напрямую.

5. Этапы

1. Подписание Договора и ТЗ, предоплата 9 000 ₽.
2. Этап 1: страница, QR, домен — 2 рабочих дня после предоплаты и материалов.
3. Этап 2: логика бота, тексты, страница настроек, подключение Instagram, тест, инструкция — сдача ориентировочно 13 ноября 2026 г. (сроки по разделу 4 Договора).
4. 14 календарных дней бесплатного исправления ошибок после сдачи.

6. Критерии приёмки

1. QR со смартфона открывает страницу на домене Заказчика по HTTPS.

2. Кнопка «Получить промокод» открывает директ с кодовым словом.
3. Все фото на странице загружаются.
4. Заказчик сам добавил тестовую ссылку через настройки, она появилась на странице, QR не изменился.
5. Подписчик, написавший слово в любом регистре, получает вопрос Ozon/WB и правильный промокод.
6. Неподписанный пользователь получает просьбу подписаться и не получает код.
7. Заказчик сам сменил промокод в настройках, бот выдаёт новый.

7. Материалы Заказчика (п. 3.1 Договора)

Ник и тип аккаунта Instagram, доступ к нему; промокоды и условия скидки; название, логотип, цвета; имя домена; e-mail для настроек; фото товаров (по желанию); кто верстает визитку.

Исполнитель	**Заказчик**
Подпись: _____ / С. М. Хрипунова	Подпись: _____ / _____